

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. Хабаровск

«___» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Ванеев Виталий Игоревич (ОГРНИП 314272415400148, ИНН 272498930696), зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и именуемый в дальнейшем «Раскрывающая сторона», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____, именуемый в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая взаимное стремление Сторон к установлению партнерских отношений и желание обеспечить конфиденциальность информации, полученной при проведении переговоров, установлении правоотношений, а также при заключении и исполнении заключенных между собой гражданско-правовых договоров и (или) соглашений, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Конфиденциальная информация

1.1. Под конфиденциальной информацией Раскрывающей стороны понимается любая информация, которая представляет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, полученная Принимающей стороной от Раскрывающей стороны в устной, письменной или любой другой форме, включая, но не ограничиваясь, информацией относительно:

- любой документации, переданной Раскрывающей стороной Принимающей стороне;
- прав доступа к информационным системам Раскрывающей стороны;
- любой информации, содержащейся в информационных системах, к которым Принимающая сторона получает доступ;
- структурных подразделений и производственных процессов Раскрывающей стороны;
- исследований, разработок, технологий, оборудования и методик Раскрывающей стороны;
- клиентов и поставщиков, а также содержания и стадии переговоров с ними;
- персональных данных клиентов Раскрывающей стороны, ставших известными Принимающей стороне;
- любой информации, которую Раскрывающая сторона считает конфиденциальной и которая содержит обозначение «Коммерческая тайна» и (или) «Конфиденциально»,

за исключением информации, предоставление которой третьим лицам предусмотрено настоящим Соглашением или Раскрывающей стороной.

1.2. К конфиденциальной информации Раскрывающей стороны относятся в том числе сведения, которые Принимающая сторона получает при работе с клиентами и при подготовке материалов:

- база клиентов и обратившихся лиц: контакты семей, состав семьи, этап поступления, история общения, содержание консультаций и записи встреч;
- условия договоров с клиентами: состав тарифов, скидки, рассрочки, суммы и графики платежей;
- условия вознаграждения исполнителей: ставки, контрольные точки, коэффициенты, проценты, премии и суммы выплат — как свои, так и любого другого исполнителя;
- себестоимость услуг, расходы на привлечение клиента, показатели воронки и запусков, рекламные бюджеты и результаты размещений;
- скрипты переговоров, регламенты, чек-листы, внутренние инструкции и материалы Академии, включая записи занятий и разборов;
- подборки образовательных организаций, презентации, конспекты и расчеты, подготовленные для клиентов Раскрывающей стороны;
- договоренности с образовательными организациями, партнерами и подрядчиками, а также содержание и стадия переговоров с ними;
- исходный код, архитектура, базы данных, API, интеграции и техническая документация;
- платформы, сайты, приложения, боты, мини-приложения и автоматизации;
- ошибки, уязвимости, способы их исправления и результаты тестирования;
- промпты, системные инструкции, AI-агенты, базы знаний и процессы вайбкодинга;
- сценарии, раскадровки, видео, аудио, изображения, проекты монтажа и неопубликованный контент;
- продуктовые гипотезы, аналитика, планы развития и маркетинговые материалы;
- данные клиентов, сотрудников, партнеров и пользователей;
- пароли, токены, API-ключи, ссылки доступа и сведения о конфигурации инфраструктуры;
- промежуточные, незавершенные и отклоненные результаты.

Проще говоря. Конфиденциально все, что Принимающая сторона узнала благодаря работе с Раскрывающей стороной и не могла бы узнать со стороны: люди, деньги, тексты, доступы и то, как у нас все устроено. Сомневаетесь, можно ли это показать или переслать, — спросите Раскрывающую сторону до того, как показали.

2. Обязательства Принимающей стороны

2.1. Принимающая сторона обязуется принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия и (или) использования Конфиденциальной информации. Принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Принимающая сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

2.2. Принимающая сторона обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны не разглашать и не раскрывать прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и любыми средствами Конфиденциальную информацию третьим лицам, не копировать, не воспроизводить и не использовать ее, за исключением случаев, санкционированных Раскрывающей стороной или предусмотренных действующим законодательством.

2.3. Принимающая сторона вправе использовать Конфиденциальную информацию исключительно для исполнения своих обязательств перед Раскрывающей стороной.

2.4. Принимающая сторона не вправе предоставлять доступ к Конфиденциальной информации любым лицам, кроме тех, которым доступ необходим в связи с выполнением обязательств перед Раскрывающей стороной и которые приняли обязательство соблюдать условия ее использования и неразглашения в соответствии с настоящим Соглашением.

2.5. Принимающая сторона не вправе без письменного согласия Раскрывающей стороны:

- передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам;
- использовать ее в собственных проектах или проектах других заказчиков;
- воспроизводить функциональность, код, дизайн, контент, скрипты, методики или рабочие процессы Раскрывающей стороны;
- размещать материалы в портфолио или публичных репозиториях;
- загружать материалы в ChatGPT, Claude, Cursor, GitHub Copilot, генераторы видео или другие AI-сервисы;
- использовать материалы для обучения, дообучения, тестирования или улучшения собственных и сторонних моделей;
- создавать на основе материалов шаблоны, библиотеки, датасеты, продукты или производные решения для третьих лиц;
- обращаться к клиентам Раскрывающей стороны с предложением услуг от своего имени или в интересах третьих лиц.

2.6. Предоставление доступа к информации не означает предоставления Принимающей стороне лицензии или какого-либо права на код, платформы, ботов, контент, промпты либо иные материалы Раскрывающей стороны.

2.7. Все копии, выдержки, преобразования, заметки, переводы, технические решения и иные материалы, созданные на основе Конфиденциальной информации, также являются Конфиденциальной информацией Раскрывающей стороны.

2.8. Если закон или вступивший в силу судебный акт обязывает Принимающую сторону раскрыть Конфиденциальную информацию, она немедленно уведомляет об этом Раскрывающую сторону и раскрывает только ту часть информации, которая необходима согласно соответствующему требованию. Такое раскрытие не влечет ответственности по настоящему Соглашению.

3. Работа с данными и доступами

3.1. Конфиденциальная информация обрабатывается в информационных системах Раскрывающей стороны и иных инструментах, письменно согласованных ею. Выгрузка сведений о клиентах на личные устройства и в личные облачные хранилища, пересылка их по личной электронной почте и в личных мессенджерах не допускается.

3.2. Доступы (логины, пароли, коды, токены) персональны, передаче другим лицам не подлежат, в том числе внутри команды Раскрывающей стороны.

3.3. Об утечке информации, утрате доступа, компрометации аккаунта либо иной несанкционированной передаче Принимающая сторона обязана сообщить Раскрывающей стороне не позднее 12 (двенадцати) часов с момента обнаружения.

3.4. По требованию Раскрывающей стороны Принимающая сторона обязана в течение одного рабочего дня прекратить доступ, вернуть материалы, удалить их со своих устройств и аккаунтов и письменно подтвердить удаление.

3.5. Обработка персональных данных клиентов Раскрывающей стороны ведется по поручению оператора на условиях соответствующего раздела договора возмездного оказания услуг между Сторонами. Настоящее Соглашение это поручение не заменяет и не отменяет.

4. Сроки действия обязательств

- 4.1. Обязательство не раскрывать обычную Конфиденциальную информацию действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения сотрудничества.
- 4.2. Обязательство не раскрывать коммерческую тайну, исходный код, закрытые AI-workflows, пароли и базы данных действует до момента их законного перехода в открытый доступ.
- 4.3. Запрет неправомерного использования результатов работ действует в течение всего срока действия соответствующих исключительных прав.

5. Ответственность

- 5.1. За несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации Принимающая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и в полном объеме возмещает Раскрывающей стороне причиненные таким разглашением убытки.
- 5.2. За каждый факт неправомерного раскрытия или использования Принимающая сторона уплачивает неустойку в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей и возмещает убытки в части, не покрытой неустойкой.
- 5.3. Уплата неустойки не освобождает Принимающую сторону от обязанности прекратить нарушение, удалить материалы и возместить убытки.

6. Заключительные положения

- 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части обязательств о неразглашении — в течение сроков, указанных в разделе 4. Если между Сторонами действует договор возмездного оказания услуг, Соглашение действует до его прекращения, но не менее одного календарного года.
- 6.2. Соглашение подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, либо в электронной форме простой электронной подписью в порядке, предусмотренном договором возмездного оказания услуг между Сторонами. Способ подписания Принимающая сторона выбирает сама.
- 6.3. Настоящее Соглашение не заменяет положения договора возмездного оказания услуг об отчуждении исключительных прав и об обработке персональных данных. При расхождении применяется условие, обеспечивающее более высокий уровень защиты Раскрывающей стороны.

7. Реквизиты и подписи Сторон

РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА

ИП Ванеев Виталий Игоревич
ОГРНИП 314272415400148
ИНН 272498930696
Адрес регистрации: г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 61
Электронная почта: eastside.main@gmail.com

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

ФИО: _____
Паспорт: серия _____ номер _____
Выдан: _____
Дата выдачи: _____
Адрес регистрации: _____
ИНН: _____
Электронная почта: _____
Телефон: _____

РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА

_____ / В. И. Ванеев

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

_____ / _____